

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5544/2541

บริษัท ยูโนแคลไทยแลนด์ จำกัด
กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 66

พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ.2514 มาตรา 27, มาตรา 65 (จ) (8)

พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2522 มาตรา 3

การที่บริษัท ยท. ซึ่งประกอบกิจการปิโตรเลียมจะมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายได้หรือไม่เพียงใด ก็ต้องอาศัยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งมีได้กำหนดไว้ว่ารายจ่ายที่ได้รับจัดสรรจากบริษัทอื่นซึ่งในคดีนี้ได้แก่บริษัท ยค. ให้ถือเป็นรายจ่ายที่ทำการหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิหรือผลขาดทุนได้คงมีแต่มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 บัญญัติไว้ว่า "รายได้เมื่อหักรายจ่ายตามปกติและจำเป็นออกแล้ว ผลลัพธ์เป็นผลกำไรประจำปีหรือผลขาดทุนประจำปีแล้วแต่กรณี" และตามมาตรา 65 จ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 มาตรา 3 บัญญัติว่า "ภายใต้บังคับมาตรา 65 สัตต และมาตรา 65 อัฐ รายจ่ายตามปกติและจำเป็นให้จำกัดอยู่เฉพาะแต่รายจ่ายตามปกติและจำเป็นในจำนวนไม่เกินสมควรและได้จ่ายไปทั้งหมดเฉพาะในกิจการปิโตรเลียมไม่ว่าจะจ่ายในหรือนอกราชอาณาจักรและภายในข้อจำกัดดังกล่าวให้รวมถึง (8) รายจ่ายของสำนักงานใหญ่เท่าที่จัดสรรได้โดยสมควรว่าเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมของบริษัท" ฉะนั้น รายจ่ายคดีนี้ตามมาตรา 65 จ (8) ต้องเป็นรายจ่ายของสำนักงานใหญ่ที่สำนักงานใหญ่เป็นผู้จัดสรรโดยสมควร กฎหมายไม่ยอม

ให้นำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิหรือผลขาดทุนหากไม่ใช่เป็นรายจ่ายของสำนักงานใหญ่ เมื่อโจทก์ซึ่งรับโอนกิจการปีโตรเลียมมาจากบริษัท ยท. ไม่สามารถพิสูจน์หรือแยกให้เห็นว่ารายจ่ายใดบ้างที่เป็นรายจ่ายของสำนักงานใหญ่ จัดสรรมาให้ โจทก์จึงอ้างเป็นรายจ่ายเพื่อกิจการในบริษัทโจทก์และนำมาหักค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิหรือผลขาดทุนไม่ได้ บริษัท ยค.และยท. ต่างเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัททั้งสองดังกล่าวจึงเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากกัน ส่วนโจทก์ก็เป็นนิติบุคคลต่างหากจากบริษัททั้งสองดังกล่าว แม้จะได้ความว่าบริษัท ยค.ถือหุ้นทั้งหมดอยู่ในบริษัทยท. ก็ตาม ก็ไม่ทำให้ฐานะของนิติบุคคลทั้งสองกลับกลายเป็นนิติบุคคลเดียวกันหรือบริษัท ยท.เป็นสาขาของบริษัทยค.การที่บริษัทยค.ถือหุ้นอยู่ในบริษัท ยท. มีผลเพียงให้บริษัททั้งสองมีลักษณะเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน หาใช่ว่าบริษัท ยค. เป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัท ยท.หรือโจทก์ไม่ดังนั้น บริษัทยค. แม้จะมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันเกิดจากการให้ความช่วยเหลือและให้บริการแก่บริษัท ยท.ค่าใช้จ่ายดังกล่าวก็หาใช่รายจ่ายที่อาจจัดสรรหรือได้รับจัดสรรจากสำนักงานใหญ่ตามความหมายแห่ง พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปีโตรเลียม พ.ศ. 2514 มาตรา 65 ฉ (8) ไม่

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงผลขาดทุนประจำปี ที่ กค.0807/3565 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2531 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (ภ.ส.7) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2539 หากโจทก์ต้องชำระภาษีขอให้งดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า การแจ้งการเปลี่ยนแปลงผลขาดทุนสุทธิของเจ้าพนักงาน
ประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ชอบแล้วทั้งการ
แจ้งเปลี่ยนแปลงผลขาดทุนสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่พิพาทมิได้เป็นการประเมิน
หรือวินิจฉัยให้โจทก์ชำระภาษีเพิ่มขึ้น หรือเป็นการเรียกเก็บเงินเพิ่มและเบี้ยปรับ จึง
ไม่มีเหตุที่โจทก์จะขอให้ศาลงดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าโจทก์เป็น
นิติบุคคลตามกฎหมายของหมู่เกาะเบอรัมิวดาซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศ
อังกฤษ โจทก์รับโอนกิจการปิโตรเลียมจากบริษัทยูโนแคลไทยแลนด์อิงค์ ซึ่งเดิมชื่อ
บริษัทยูเนียนออยล์ ออฟ ไทยแลนด์ จำกัด เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2531 เจ้า
พนักงานประเมินของจำเลยได้มีหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงผลขาดทุนประจำปีที่
กค.0807/3565 ถึงโจทก์ให้ทำการปรับปรุงผลขาดทุนประจำปีจากที่โจทก์แสดงผล
ขาดทุนในรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2524 ถึง 31 กรกฎาคม 2525
จำนวน 1,981,034,553.44 บาท เป็นขาดทุนจำนวน 1,907,847,090.74 บาท ใน
รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2525 ถึง 31 กรกฎาคม 2526 จากที่
แสดงผลขาดทุน 1,655,858,511.93 บาท เป็นขาดทุน 1,562,458,236.63 บาท
และในรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2526 ถึง 31 ธันวาคม 2526 จาก
ที่แสดงผลขาดทุนจำนวน 774,590,256.06 บาท เป็นขาดทุนจำนวน
725,284,432.06 บาท ตามเอกสารหมาย ล.1 แผ่นที่ 134 โดยรายจ่ายที่ต้อง
ปรับปรุงในรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2524 ถึง 31 กรกฎาคม 2525
จำนวน 73,187,462.70 บาท แยกเป็นรายจ่ายที่โจทก์อ้างว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ได้รับ

จัดสรรจากสำนักงานใหญ่จำนวน 73,177,562.70 บาท และเงินบริจาค 49,900 บาท
รายจ่ายที่ต้องปรับปรุงในรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2525 ถึง 31
กรกฎาคม 2526 จำนวน 93,400,275.30 บาทแยกเป็นรายจ่ายที่โจทก์อ้างว่าเป็นค่า
ใช้จ่ายที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานใหญ่ 93,375,275 บาท และเงินบริจาค 25,000
บาทและรายจ่ายที่ต้องปรับปรุงในรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2526
ถึง 31 ธันวาคม 2526 จำนวน 49,305,824 บาทแยกเป็นรายจ่ายที่โจทก์อ้างว่าเป็น
ค่าใช้จ่ายที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานใหญ่จำนวน 49,213,824 บาท และเงินบริจาค
92,000 บาทโจทก์ไม่เห็นด้วยบางส่วนจึงได้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาโดย
อุทธรณ์โต้แย้งเฉพาะในประเด็นรายจ่ายที่โจทก์อ้างว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ได้รับจัดสรร
จากสำนักงานใหญ่ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์

คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์โจทก์ว่า การแจ้งเปลี่ยนแปลงผลขาดทุนประจำปี
ของเจ้าพนักงานประเมินเฉพาะในส่วนที่ว่าบริษัทยูเนียนออยล์ ออฟ ไทยแลนด์
จำกัด นำรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรจากบริษัทยูเนียนออยล์ ออฟ แคลิฟอร์เนีย จำกัดมา
ตัดเป็นค่าใช้จ่ายไม่ได้และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ชอบ
หรือไม่ เห็นว่า การที่บริษัทยูเนียนออยล์ ออฟ ไทยแลนด์ จำกัด จะมีสิทธิหักค่าใช้
จ่ายได้หรือไม่เพียงใด ก็ต้องอาศัยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมพ.ศ. 2514
ซึ่งมิได้กำหนดไว้ว่า รายจ่ายที่ได้รับจัดสรรจากบริษัทอื่นซึ่งในคดีนี้ได้แก่ บริษัทยูเนียน
ออยล์ ออฟ แคลิฟอร์เนีย จำกัด ให้ถือเป็นรายจ่ายที่ทำการหักเป็นค่าใช้จ่ายในการ
คำนวณกำไรสุทธิหรือผลขาดทุนได้คงมีแต่ มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงิน
ได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 กำหนดไว้ว่า "รายได้เมื่อหักรายจ่ายตามปกติและจำเป็น
ออกแล้ว ผลลัพธ์เป็นผลกำไรประจำปีหรือผลขาดทุนประจำปีแล้วแต่กรณี" และตาม
มาตรา 65 จ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2522 มาตรา 3 บัญญัติว่า "ภายใต้บังคับมาตรา 65 สัตต และมาตรา 65 อนุ
รายจ่ายตามปกติและจำเป็นให้จำกัดอยู่เฉพาะแต่รายจ่ายตามปกติและจำเป็นใน

จำนวนไม่เกินสมควรและได้จ่ายไปทั้งหมดเฉพาะในกิจการปิโตรเลียมไม่ว่าจะจ่ายในหรือนอกราชอาณาจักรและภายในข้อจำกัดดังกล่าวให้รวมถึง (8) รายจ่ายของสำนักงานใหญ่เท่าที่จัดสรรได้โดยสมควรว่าเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมของบริษัท"ฉะนั้น รายจ่ายคดีนี้ตามมาตรา 65 ฉ (8) ต้องเป็นรายจ่ายของสำนักงานใหญ่ที่สำนักงานใหญ่เป็นผู้จัดสรรโดยสมควรกฎหมายไม่ยอมให้นำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิหรือผลขาดทุนหากไม่ใช่เป็นรายจ่ายของสำนักงานใหญ่ ปัญหาจึงมีว่ารายจ่ายตามฟ้องของโจทก์จะถือเป็นรายจ่ายของสำนักงานใหญ่หรือไม่ตามฟ้องและข้อนำสืบของโจทก์รับว่า บริษัทยูเนียนออยล์ ออฟแคลิฟอร์เนีย จำกัด เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือในทุก ๆ ด้านและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทยูเนียนออยล์ ออฟ ไทยแลนด์จำกัด รวมทั้งเข้าเป็นผู้กำกับการดำเนินงานชุดเจาะและผลิตปิโตรเลียมของบริษัทยูเนียนออยล์ ออฟ ไทยแลนด์ จำกัดต่อกรมทรัพยากรธรณีตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 83 ถึง 85 พร้อมคำแปลแผ่นที่ 86 ถึง 89 โดยมีแผนกน้ำมันและก๊าซระหว่างประเทศของบริษัทยูเนียนออยล์ ออฟ แคลิฟอร์เนีย จำกัดเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลและให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทยูเนียนออยล์ ออฟ ไทยแลนด์ จำกัด รวมทั้งสำนักงานสาขาและบริษัทในเครือในประเทศต่าง ๆ อีกหลายประเทศ ในการดำเนินงานดังกล่าวยอมก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายแก่บริษัทยูเนียนออยล์ ออฟ แคลิฟอร์เนีย จำกัด แต่ปรากฏว่าบริษัทยูเนียนออยล์ ออฟ แคลิฟอร์เนีย จำกัดที่ต่างประเทศไม่เคยส่งรายละเอียดและหลักฐานแสดงค่าใช้จ่ายที่จัดสรรให้แก่บริษัทยูเนียนออยล์ ออฟ ไทยแลนด์ จำกัด ในประเทศไทย และตามเอกสารหมายเลข 3 แผ่นที่ 61 เป็นตัวเลขการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่ควรจัดสรรให้บริษัทลูกในประเทศไทยหมายถึงบริษัทยูเนียนออยล์ ออฟ ไทยแลนด์ จำกัด แต่ก็ได้มีการจัดสรรมาจริงและไม่มีหลักฐานใดแสดงให้เห็นที่มาของค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ในการกำหนดสูตรคำนวณหาค่าใช้จ่ายของบริษัทยูเนียนออยล์ ออฟ แคลิฟอร์เนีย จำกัด ในระหว่างผู้ร่วมสัมปทานไม่ทราบว่าบริษัทยูเนียนออยล์ ออฟ แคลิฟอร์เนีย จำกัดมีค่าใช้จ่ายที่แท้

จริงเท่าใดและไม่ทราบว่าเป็นจริงบริษัทยูเนียนออยล์ ออฟ แคลิฟอร์เนีย จำกัด จะมีค่าใช้จ่ายที่สามารถจัดสรรให้สำนักงานในประเทศไทยเท่าใด จึงเห็นได้ชัดว่าการกำหนดค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทยูเนียนออยล์ ออฟ แคลิฟอร์เนีย จำกัด ในระหว่างบริษัทยูเนียนออยล์ ออฟ ไทยแลนด์ จำกัด และบริษัทที่ร่วมสัมปทานเป็นการกำหนดค่าใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ โดยมีได้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของบริษัท ยูเนียนออยล์ ออฟ แคลิฟอร์เนีย จำกัด ทั้งอัตราร้อยละดังกล่าวก็คิดคำนวณจากบัญชีค่าใช้จ่ายของผู้ร่วมประกอบการด้วยกันมิใช่คิดคำนวณจากฐานค่าใช้จ่ายของบริษัท ยูเนียนออยล์ ออฟ แคลิฟอร์เนีย จำกัด เมื่อโจทก์ไม่สามารถพิสูจน์หรือแยกให้เห็นว่ารายจ่ายใดบ้างที่เป็นรายจ่ายของสำนักงานใหญ่จัดสรรมาให้ โจทก์จึงอ้างเป็นรายจ่ายเพื่อกิจการในบริษัทโจทก์และนำมาหักค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิหรือผลขาดทุนหาได้ไม่ ยิ่งกว่านั้นตามเอกสารหมายเลข 83 ถึง 85 และคำแปลเอกสารแผ่นที่ 86 ถึง 89 ก็ระบุไว้ว่าบริษัทยูเนียนออยล์ ออฟ แคลิฟอร์เนีย จำกัด และบริษัทยูเนียนออยล์ ออฟ ไทยแลนด์ จำกัด ต่างเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาบริษัทยูเนียนออยล์ ออฟ แคลิฟอร์เนีย จำกัด และบริษัทดังกล่าวจึงเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากกัน ส่วนโจทก์ก็เป็นนิติบุคคลต่างหากจากบริษัททั้งสองดังกล่าว แม้จะได้ความว่าบริษัทยูเนียนออยล์ ออฟ แคลิฟอร์เนีย จำกัด ถือหุ้นทั้งหมดอยู่ในบริษัทยูเนียนออยล์ ออฟ ไทยแลนด์ จำกัด ก็ตามก็ไม่ทำให้ฐานะของนิติบุคคลทั้งสองกลับกลายเป็นนิติบุคคลเดียวกันหรือบริษัทยูเนียนออยล์ ออฟ ไทยแลนด์ จำกัด เป็นสาขาของบริษัทยูเนียนออยล์ ออฟ แคลิฟอร์เนีย จำกัด การที่บริษัทยูเนียนออยล์ ออฟ แคลิฟอร์เนีย จำกัด ถือหุ้นอยู่ในบริษัทยูเนียนออยล์ ออฟ ไทยแลนด์ จำกัด มีผลเพียงให้บริษัททั้งสองมีลักษณะเป็นบริษัทในเครือเดียวกันหาใช่ว่าบริษัทยูเนียนออยล์ ออฟ แคลิฟอร์เนีย จำกัด เป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทยูเนียนออยล์ ออฟ ไทยแลนด์ จำกัด หรือโจทก์ ดังที่โจทก์อุทธรณ์ไม่ ดังนั้น บริษัทยู

เนี่ยนออยล์ ออฟ แคลิฟอร์เนีย จำกัด แม้จะมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันเกิดจากการให้ความช่วยเหลือและให้บริการแก่บริษัทยูเนี่ยนออยล์ ออฟ ไทยแลนด์ จำกัด ค่าใช้จ่ายดังกล่าวก็หาใช่รายจ่ายที่อาจจัดสรรหรือได้รับจัดสรรจากสำนักงานใหญ่ตามความหมายแห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 มาตรา 65 ฉ(8) การแจ้งเปลี่ยนแปลงผลขาดทุนประจำปีของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จึงชอบแล้ว ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ข้ออื่นเรื่องเบี้ยปรับและเงินเพิ่มต่อไป เพราะโจทก์ไม่มีภาษีเงินได้ปิโตรเลียมที่จะต้องชำระแก่จําเลย

พิพากษายืน

(ณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสาร วงศ์-ยงยุทธ ธารีสาร-สันติ ทักกราล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ